respectivos débitos nas contas bancárias do casal evidenciou a mesma dinâmica de pagamentos com dinheiro em espécie pelo operador financeiro da organização criminosa, o que representa a quantia total de **R$ 247.570,51** (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e um centavos).

CONJUNTO DE FATOS Nº 16 *– AQUISIÇÃO DE DOIS IMÓVEIS NO BAIRRO DE COPACABANA POR PREÇO SUBFATURADO, MEDIANTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA "POR FORA" A* ***GLENN HOWARD DILLARD****, PROCURADOR DOS VENDEDORES.*

No dia 27 de novembro de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, o ***denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO****, agindo em comunhão de ações e desígnios com os* ***denunciados FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO e GLENN HOWARD DILLARD****, ocultou e dissimulou a natureza, origem, disposição, movimentação, localização, propriedade e utilização de bens e valores consistentes em* ***R$ 638.400,00*** *(seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais), provenientes, direta e indiretamente, dos crimes antecedentes de peculato praticados pela organização criminosa em prejuízo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), mediante subfaturamento dos valores registrados nas escrituras de compra e venda de dois imóveis no bairro de Copacabana*[364] *e pagamento da referida quantia de forma extraoficial ("por fora") ao procurador dos vendedores, objetivando converter os recursos espúrios em ativos com aparência lícita, sob a forma de ganhos fictícios de capital quando da revenda dos imóveis.*

No dia 27 de novembro de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, o ***denunciado GLENN HOWARD DILLARD****, apropriou-se de coisa alheia móvel consistente na quantia de* ***R$ 459.200,00*** *(quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), valor do qual tinha posse em razão de sua atuação profissional como procurador do lesado CHARLES ANTHONY ELDERING e administrador do imóvel localizado na Av. Prado Júnior, nº 297/813, vendido na referida data para os* ***denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO e FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO.***

[364] **Apartamento nº 813 da Av. Prado Júnior, nº 297, Copacabana**, adquirido de CHARLES ANTHONY ELDERING em 27/11/2012 pelo valor de 140.000,00 e revendido em 24/02/2014 por R$ 550.000,00, com valorização de 293%; e **apartamento nº 603 da Rua Barata Ribeiro, nº 96, Copacabana**, adquirido de PAUL DANIEL MAITINO em 27/11/2012 pelo valor de R$ 170.000,00 e revendido em 22/11/2013 por R$ 573.000,00, com valorização de 237%.

Conforme já narrado no **capítulo III.1** dessa denúncia, as estratégias de lavagem de dinheiro utilizadas pelo líder da organização criminosa através do mercado imobiliário não se limitaram aos financiamentos bancários amortizados com recursos de procedência criminosa, pois no mês de novembro de 2012 os **denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO e FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO** adquiriram, por valores subfaturados, dois imóveis no bairro de Copacabana, objetivando integrar ao patrimônio do casal renda fictícia decorrente de ganhos de capital superfaturados na ocasião da revenda dos mesmos apartamentos a preços de mercado, efetivadas entre os anos de 2013 e 2014.

Para tanto o casal declarou valor subfaturado nas escrituras de compra e venda dos apartamentos e pagou a diferença "por fora" ao procurador dos vendedores com dinheiro ilícito em espécie oriundo dos crimes antecedentes de peculato.

De acordo com as certidões imobiliárias e atos notariais juntados aos autos[365], no dia 27 de novembro de 2012 os **denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO e FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO** adquiriram de investidores norte-americanos dois imóveis em Copacabana:

a) **Apartamento nº 813 da Avenida Prado Junior, nº 297, Copacabana**, adquirido de CHARLES ANTHONY ELDERING pelo valor declarado de **R$ 140.000,00** (cento e quarenta mil reais); e

c) **Apartamento nº 603 da Rua Barata Ribeiro, nº 96, Copacabana**, adquirido de PAUL DANIEL MAITINO pelo valor declarado de **R$ 170.000,00** (cento e setenta mil reais).

Os registros imobiliários revelaram que os dois apartamentos foram **vendidos ao então Deputado Estadual e sua esposa na mesma data e pelo mesmo procurador, o denunciado GLENN HOWARD DILLARD**, que posteriormente veio a ser processado pelo proprietário do primeiro imóvel, o também estadunidense CHARLES ANTHONY ELDERING, sob a acusação de ter vendido imóveis do outorgante sem sua anuência e por não ter repassado os valores das transações ao proprietário do bem.

[365] Anexo V do PIC/MPRJ nº 2018.00452470

Não por acaso, **os dois imóveis foram vendidos pelo procurador dos proprietários ao casal BOLSONARO com deságio de cerca de 30% (trinta por cento)** em relação aos valores investidos pelos proprietários quando das aquisições dos bens.

CHARLES ANTHONY ELDERING teria pago R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no imóvel em março de 2011 e vendido por R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em novembro e 2012, enquanto PAUL DANIEL MAITINO teria investido R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) na aquisição do apartamento em novembro de 2011 e liquidado o investimento por R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) um ano depois.

A incomum desvalorização dos investimentos imobiliários intermediados pelo **denunciado GLENN HOWARD DILLARD** evidencia ainda mais as fraudes nas declarações notariais de venda para os **denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO e FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO**, quando comparadas com o histórico de valorização dos imóveis da região medido pelo índice FIPEZAP no mesmo período[366], números já expostos nesta peça quando da análise do enriquecimento ilícito do líder da organização criminosa.

Essa prática de **subfaturamento de registros imobiliários na compra possibilita a simulação de ganhos de capital em patamares expressivos na ocasião da revenda**, razão pela qual são instrumentos corriqueiramente utilizados para lavagem de capitais já catalogados, inclusive, no artigo 9º, IX da Resolução nº 24/2013 do COAF.

No caso dos apartamentos em Copacabana ora analisados, as compras subfaturadas seguidas das revendas dos dois imóveis por preços de mercado permitiu a simulação de ganhos de capital em torno de **R$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), artificialmente inseridos no patrimônio do casal através das declarações de imposto de renda remetidas à Receita Federal[367], **dobrando ou quase triplicando** o suposto lucro das transações imobiliárias em pouco mais de um ano[368].

---

[366] Respectivamente, 26,28% entre março de 2011 e novembro de 2012; 9,40% entre novembro de 2011 e novembro de 2012.

[367] Mídias de fls. 57, 130, 201, 227 e 236 do P.A. nº 2019.00461047 apensado à medida cautelar nº 0087086-40.2019.8.19.0001.

[368] O apartamento da Av. Prado Junior (adquirido em 27/11/2012 por R$ 140.000,00) foi vendido em 24/02/2014 por **R$ 550.000,00**, o que representa uma **valorização de 293%**. O apartamento da R. Barata Ribeiro (adquirido em 27/11/2012 por R$ 170.000,00) foi vendido em 22/11/2013 por **R$ 573.000,00**, o que representa uma **valorização de 237%.** Recorde-se que o próprio denunciado FLÁVIO BOLSONARO admitiu,

Outrossim, com base nos extratos bancários do **denunciado GLENN HOWARD DILLARD** e de sua empresa, LINEAR ENTERPRISES CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA (CNPJ nº 09.533.968/0001-58), foi possível identificar com exatidão o valor real das transações imobiliárias e a quantia paga "por fora" pelos **denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO e FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO** no dia da lavratura das escrituras fraudadas.

Os extratos bancários revelaram que foram transferidos **R$ 310.000,00** (trezentos e dez mil reais) pelos **denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO**[369] **e FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO**[370] para as contas do **denunciado GLENN HOWARD DILLARD** e de sua empresa no intuito de aparentar conformidade com os valores declarados nas escrituras de compra e venda.

Os pagamentos oficiais (**"por dentro"**) ocorreram em duas etapas:

a) O **sinal** de R$ 100.000,00 (cem mil reais) foi pago no dia 06 de novembro de 2012, mediante dois cheques[371] depositados na conta da empresa **LINEAR ENTERPRISES CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA**.

b) O **saldo remanescente** de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) foi pago na data de assinatura da escritura, em 27 de novembro de 2012, mediante mais dois cheques[372] depositados na conta do próprio **denunciado GLENN HOWARD DILLARD**:

em seu interrogatório, que não teria realizado reformas significativas nos apartamentos, que pudessem justificar tamanha valorização no curto espaço de tempo entre a aquisição e a revenda dos imóveis.

[369] R$ 170.000,00 - correspondente ao valor declarado do apartamento da Rua Barata Ribeiro – oriundo da conta corrente nº 7598, Ag. [redacted] do Banco Itaú.

[370] R$ 140.000,00 - correspondente ao valor declarado do apartamento da Avenida Prado Junior – oriundo da conta corrente nº [redacted] Ag. [redacted] do Banco Bradesco.

[371] R$ 52.500,00 do denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO e R$ 47.500,00 da denunciada FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO.

[372] R$ 117.500,00 do denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO e R$ 92.500,00 da denunciada FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO.

DEPÓSITOS EM CONTA DE TITULARIDADE DE LINEAR ENTERPRISES CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA CNPJ nº 09.533.968/0001-58 – Banco HSBC – Ag. 898 – C/C [redacted]				
DATA	HISTORICO	VALOR	CONTA ORIGEM	TITULAR
06/11/2012	DP BLQ01 BCOS	52.500,00	[redacted]	FLAVIO NANTES BOLSONARO
	DP BLQ01 BCOS	47.500,00	[redacted]	FERNANDA A. F. BOLSONARO
DEPÓSITOS EM CONTA DE TITULARIDADE DE GLENN HOWARD DILLARD CPF nº [redacted] – Banco HSBC – Ag. 898 – C/C [redacted]				
DATA	HISTORICO	VALOR	CONTA ORIGEM	TITULAR
27/11/2012	DP BLQ01 BCOS	117.500,00	[redacted]	FLAVIO NANTES BOLSONARO
	DP BLQ01 BCOS	92.500,00	[redacted]	FERNANDA A. F. BOLSONARO

Todavia, na mesma data em que foram assinadas as escrituras de compra e venda dos apartamentos de Copacabana e depositados os cheques dos pagamentos "por dentro"[373], **a conta pessoal do denunciado GLENN HOWARD DILLARD recebeu depósitos ainda mais substanciais do que aqueles provenientes das contas do casal.**

No intuito de dissimular a origem dos recursos, esses depósitos foram realizados com **dinheiro em espécie**, **na mesma agência onde foram depositados os cheques dos denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO e FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO.**

DEPÓSITOS EM CONTA DE TITULARIDADE DE GLENN HOWARD DILLARD CPF nº [redacted] – Banco HSBC – Ag. 898 – C/C [redacted]				
DATA	HISTORICO	VALOR	CONTA ORIGEM	TOTAL
27/11/2012	DP BLQ01 BCOS	117.500,00	[redacted]	TOTAL "POR DENTRO":
	DP BLQ01 BCOS	92.500,00	[redacted]	R$ 210.000,00
	DISPONIB COMO DINHEIRO	**600.000,00**	n/c	**TOTAL "POR FORA":**
	DEP DINHEIRO	**38.400,00**	n/c	**R$ 638.400,00**

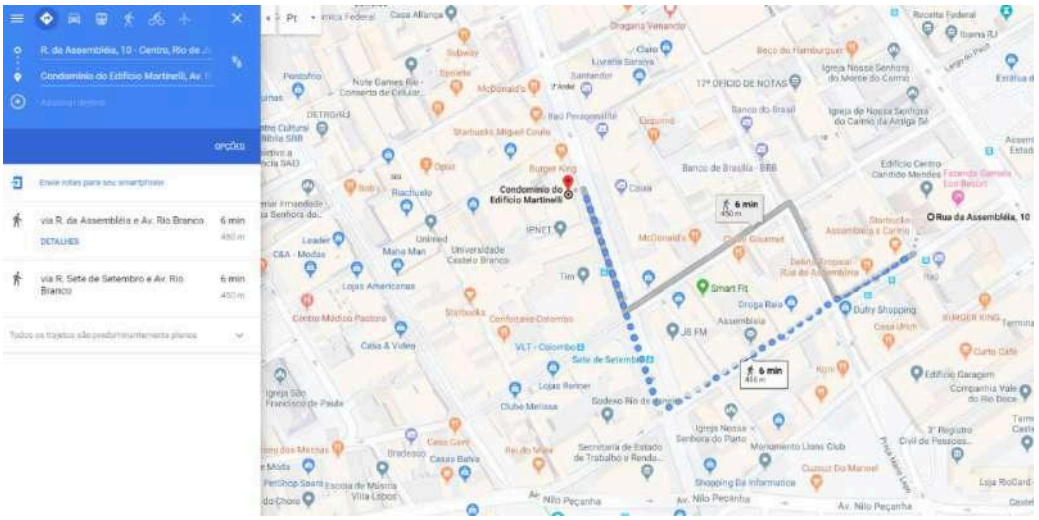
Ou seja, no mesmo dia que o procurador assinou as escrituras dos apartamentos, recebeu os cheques correspondentes aos valores subfaturados e **mais dois depósitos em dinheiro vivo, no valor total de R$ 638.400,00 (seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais), que confirmam a ocorrência de pagamentos de valores não declarados ("*por fora*") por parte do então Deputado Estadual e sua esposa**.

Através do aplicativo *Google Street View* foi possível **reproduzir o curto trajeto** de apenas 450 (quatrocentos e cinquenta) metros entre o **cartório do 8º Ofício de Notas da Capital**, onde foram lavradas as escrituras dos imóveis, e a **agência nº [redacted] do Banco HSBC**, onde foram feitos os depósitos na conta do procurador:

[373] 27 de novembro de 2012.



(HSBC - agência nº 0898 – Av. Rio Branco, nº 108, Centro, Rio de Janeiro/RJ)





(8º Ofício de Notas – Rua da Assembleia, nº 10, sala 1.016, Centro, Rio de Janeiro/RJ)

Também foi possível constatar pelo mapa que a distância entre o cartório e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, onde à época trabalhavam o Deputado Estadual e seu operador financeiro, o **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ**, era de apenas 51 (cinquenta e um) metros, bastando atravessar uma rua para percorrer o curto trajeto.

Outrossim, apesar de o procurador não se encontrar mais no Brasil, os dados telemáticos vinculados ao seu e-mail (glenn.dillard@icloud.com), obtidos através da

Medida Cautelar nº 0133778-97.2019.8.19.0001[374], revelaram através das **anotações digitais feitas pelo vendedor na agenda de seu telefone celular** que a transação de venda e compra por ele intermediada foi iniciada no dia 30 de outubro de 2012 e fechada no dia 27 de novembro de 2012 **na agência do banco HSBC**:

2996				Show BR96 e PJ 297					30/10/2012

*(Em tradução livre: "mostrar **B**(arata) **R**(ibeiro) **96** e **P**(rado) **J**(únior) **297**")*

2971				Closing at HSBC					27/11/2012

(Em tradução livre: "fechamento no HSBC")

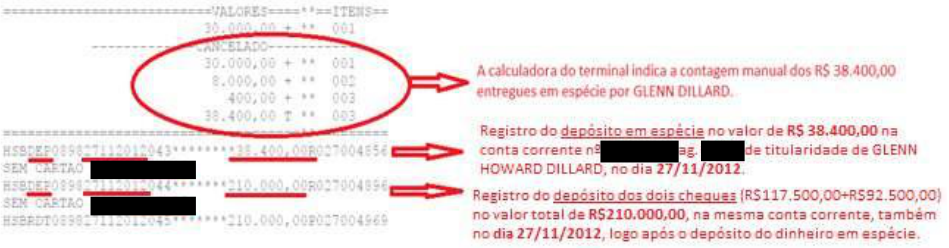
O **fechamento do negócio imobiliário no interior da agência bancária**, que a princípio seria incomum para transações imobiliárias quitadas com cheques, reforça as provas de que além dos cheques referentes ao pagamento "por dentro", a transação subfaturada envolveu o pagamento de grande quantia em espécie "por fora".

Isso porque, como o **denunciado GLENN HOWARD DILLARD** teve receio de portar o dinheiro no trajeto entre o cartório e o banco pela perigosa cidade do Rio de Janeiro, agendou com os vendedores ou com algum portador deles, provavelmente alguém com porte de arma de fogo, a entrega dos **R$ 638.400,00** (seiscentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais) em espécie diretamente na agência bancária, de forma que o dinheiro pago "por fora" pudesse ser depositado imediata e diretamente na conta do procurador juntamente com os cheques pagos "por dentro".

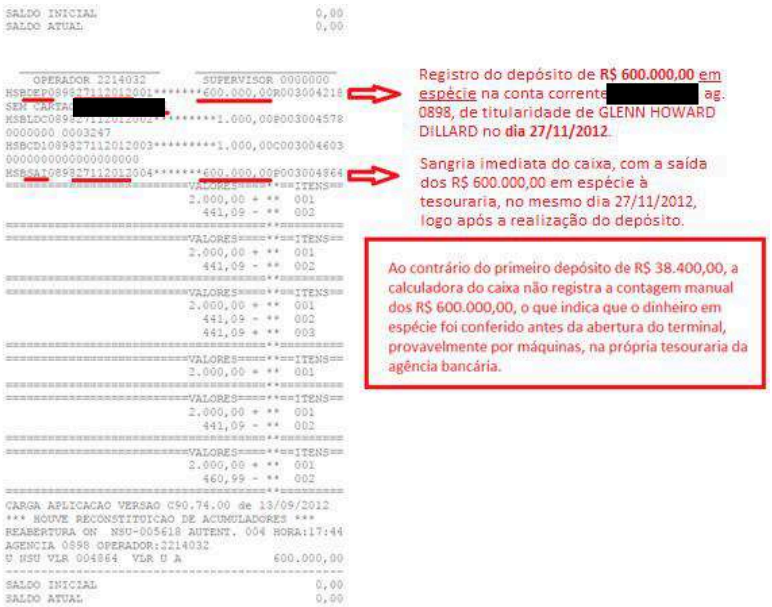
As **bobinas dos caixas da agência Av. Rio Branco do Banco HSBC**[375] também corroboram a forma utilizada pelo **denunciado GLENN HOWARD DILLARD** para depositar os recursos (tanto os lícitos, quanto os ilícitos) recebidos dos **denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO e FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO**, diretamente ou por algum portador, no interior da agência bancária.

[374] Material telemático da medida cautelar nº 0133778-97.2019.8.19.0001 contido no HD externo que instrui o P.A./MPRJ nº 2019.00747081 anexado à medida cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001.
[375] Fls. 145/173 do P.A./MPRJ nº 2019.00461047, que instrui a Medida Cautelar nº 0087086-40.2019.8.19.0001.

A primeira fita de caixa (operador 3691230) indica que ao chegar à agência o portador dos recursos não conseguiu depositar a integralidade do dinheiro em espécie que extrapolava os limites do operador de caixa e necessitaria de autorização da gerência do banco, razão pela qual inicialmente foram depositados os dois cheques no valor total de **R$ 210.000,00** (duzentos e dez mil reais) e a quantia de **R$ 38.400,00** (trinta e oito mil e quatrocentos reais) em espécie:



A segunda fita de caixa (operador 2214032) foi inaugurada pelo próprio gerente da agência para registrar o **segundo depósito feito pelo denunciado GLENN HOWARD DILLARD** que, além de extrapolar a alçada do primeiro caixa pelo elevado valor de **R$ 600.000,00** (seiscentos mil reais), necessitava de contagem em local mais discreto e sangria imediata do dinheiro em espécie à tesouraria por questões de segurança:



Todas essas circunstâncias deixam claro que **os valores ilícitos foram entregues pelo casal BOLSONARO (ou algum preposto) ao procurador no interior da agência bancária após a assinatura das escrituras de compra e venda dos imóveis e o dinheiro em espécie foi depositado juntamente com os cheques**.

Carece de qualquer verossimilhança a hipótese de que o depósito de R$ 638.400,00 em espécie não guardaria qualquer relação com a venda dos imóveis de Copacabana. Neste cenário, seria necessário que o denunciado GLENN HOWARD DILLARD – que não havia participado e nem participaria de outras operações imobiliárias em datas próximas – por acaso estivesse na posse de centenas de milhares de reais em espécie e, também por acaso, resolvesse depositar tal valor em sua conta bancária precisamente na mesma agência, na mesma data e na mesma hora em que foram apresentados os cheques referentes ao fechamento da venda dos apartamentos das Ruas Barata Ribeiro e Prado Júnior. Não há como acreditar que a ocorrência simultânea de tais eventos pudesse ser explicada como uma "mera coincidência".

Ao revés, a convergência temporal entre a disponibilização do dinheiro em espécie pelos crimes de peculato-desvio praticados através do esquema das "*rachadinhas*" na ALERJ e a inserção ilícita de parte dos recursos no patrimônio familiar do líder da organização criminosa evidenciam a origem espúria dos valores utilizados para realizar os pagamentos "por fora" ao **denunciado GLENN HOWARD DILLARD**.

Portanto, esse conjunto de fatos, sob a ótica da conversão dos recursos ilícitos, também se amolda à tipificação penal do **artigo 1º, *caput*, da Lei 9.613/98**.

Outrossim, como os crimes foram reiteradamente cometidos por intermédio de organização criminosa, deve ser aplicada a **causa de aumento de pena** prevista no **artigo 1º, § 4º, da Lei 9.613/98**.

Por outro lado, ao deixar de repassar ao lesado CHARLES ANTHONY ELDERING, proprietário do imóvel localizado na Av. Prado Júnior, nº 297/813, Copacabana, os valores da venda do bem, sob os quais exercia posse na qualidade de administrador do imóvel e procurador do vendedor, o **denunciado GLENN HOWARD DILLARD** também cometeu o crime tipificado no **artigo 168, § 1º, III, do Código Penal**.

VI) CAPITULAÇÃO

Diante dos fatos acima narrados, estão os denunciados incursos nas sanções penais previstas nos seguintes dispositivos legais:

- **FLÁVIO NANTES BOLSONARO**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**, incidindo a **agravante** do *artigo 2º, § 3º da Lei 12.850/13*;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **1.803 vezes**[376], n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo as **agravantes** dos *artigos 61, II, "g" e 62, I do Código Penal*;
  c) **Artigo 1º, *caput* e § 4º, da Lei 9.613/98**, por **98 vezes**[377], n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 62, I do Código Penal*;
  d) **Artigo 1º, *caput* e § 4º, da Lei 9.613/98**, por **163 vezes**[378], n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 62, I do Código Penal*;
  e) **Artigo 1º, *caput* e § 4º, da Lei 9.613/98**, por **2 vezes**[379], n/f do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), incidindo a **agravante** do *artigo 62, I do Código Penal*;
  f) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **1.803 vezes**[376], n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) **Artigo 1º, *caput* e § 4º, da Lei 9.613/98**, por **98 vezes**[377], n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva);
  d) **Artigo 1º, *caput* e § 4º, da Lei 9.613/98**, por **163 vezes**[378], n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva);
  e) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em

[376] Crimes de **peculato** pertinentes ao desvio de 226 pagamentos recebidos pela denunciada NATHÁLIA MELO DE QUEIROZ, 56 pela denunciada EVELYN MELO DE QUEIROZ, 268 pela denunciada MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR, 22 pelo denunciado WELLINGTON SÉRVULO ROMANO DA SILVA, 161 pelo denunciado AGOSTINHO MORAES DA SILVA, 151 pelo denunciado JORGE LUIS DE SOUZA, 93 pela denunciada MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS, 153 pela denunciada SHEILA COELHO DE VASCONCELLOS, 93 pela denunciada LUIZA SOUZA PAES, 254 pela denunciada DANIELLE MENDONÇA DA COSTA, 56 pela denunciada RAIMUNDA MAGALHÃES NÓBREGA e 270 pela denunciada FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA.
[377] Crimes de **lavagem de dinheiro** pertinentes a 5 depósitos fracionados na conta bancária da denunciada FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO no dia 22 de abril de 2014, a 83 depósitos fracionados nas contas bancárias do denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO entre os dias 12 de junho de 2014 e 09 de agosto de 2018 e a 10 depósitos fracionados na conta de DAVID MACEDO NETO entre os dias 13 de outubro de 2014 e 13 de novembro de 2014.
[378] Crimes de **lavagem de dinheiro** pertinentes a 49 boletos bancários da ECRAN EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA pagos entre 23 de dezembro de 2014 e 03 de dezembro de 2018, e a 114 boletos da UNIMED RIO pagos entre os dias 21 de janeiro de 2013 e 09 de agosto de 2018.
[379] Crimes de **lavagem de dinheiro** pertinentes à aquisição de dois imóveis localizados em Copacabana por valores subfaturados, vendidos por CHARLES ANTHONY ELDERING e PAUL DANIEL MAITINO, por intermédio do denunciado GLENN HOWARD DILLARD em 27 de novembro de 2012.

razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **MIGUEL ÂNGELO BRAGA GRILLO**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **1.803 vezes**[376], n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **NATHÁLIA MELO DE QUEIROZ**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **226 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **EVELYN MELO DE QUEIROZ**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **56 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **268 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **WELLINGTON SÉRVULO ROMANO DA SILVA**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **22 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **AGOSTINHO MORAES DA SILVA**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **161 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **JORGE LUIS DE SOUZA**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **151 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **93 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **SHEILA COELHO DE VASCONCELLOS**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **153 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **LUIZA SOUZA PAES**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **93 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **DANIELLE MENDONÇA DA COSTA NÓBREGA**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **254 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **RAIMUNDA VERAS MAGALHÃES**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **56 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA**
  a) **Artigo 2º, *caput* e § 4º, II, da Lei 12.850/13**;
  b) **Artigo 312, *caput* c/c artigo 327, § 2º, todos do Código Penal**, por **270 vezes**, n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 61, II, "g" do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO**
  a) **Artigo 1º, *caput* e § 4º, da Lei 9.613/98**, por **5 vezes**[380], n/f do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), incidindo a **agravante** do *artigo 62, I do Código Penal*;
  b) **Artigo 1º, *caput* e § 4º, da Lei 9.613/98**, por **2 vezes**[381], n/f do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), incidindo a **agravante** do *artigo 62, I do Código Penal*;
  c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

- **GLENN HOWARD DILLARD**
  a) **Artigo 1º, *caput* e § 4º, da Lei 9.613/98**, por **2 vezes**[382], n/f do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), incidindo a **agravante** do *artigo 62, I do Código Penal*;

[380] Crimes de **lavagem de dinheiro** pertinentes 5 depósitos fracionados na conta bancária da denunciada FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO no dia 22 de abril de 2014.
[381] Crimes de **lavagem de dinheiro** pertinentes à aquisição de dois imóveis localizados em Copacabana por valores subfaturados, vendidos por CHARLES ANTHONY ELDERING e PAUL DANIEL MAITINO, por intermédio do denunciado GLENN HOWARD DILLARD em 27 de novembro de 2012.
[382] Crimes de **lavagem de dinheiro** pertinentes à intermediação da venda de dois imóveis localizados em Copacabana por valores subfaturados aos denunciados FLÁVIO e FERNANDA BOLSONARO, de propriedade de CHARLES ANTHONY ELDERING e PAUL DANIEL MAITINO, em 27 de novembro de 2012.

b) **Artigo 168, § 3º, do Código Penal**[383];

c) As penas dos conjuntos de crimes acima capitulados devem ser somadas em razão do concurso material de crimes (***artigo 69 do Código Penal***).

VII) PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Isso posto, o Ministério Público requer que seja a presente denúncia **recebida**, ordenada a **citação/notificação** dos ora denunciados para responderem aos termos da presente ação penal, sob pena de revelia, e, após a regular instrução processual, que sejam os acusados **condenados** nos termos da imputação ora formulada.

Conforme disposto nos artigos 92, I, do Código Penal e 2º, § 6º, da Lei 12.850/13, postula o *Parquet* seja expressamente decretada a **perda dos cargos, funções, empregos ou mandatos eletivos** ocupados pelos réus na data do trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como a **interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento das penas**, em razão dos crimes praticados com violação dos deveres para com a Administração Pública.

Ainda como efeito da condenação criminal, requer o Ministério Público seja decretada em favor do Estado do Rio de Janeiro a **perda de todos os bens, direitos e valores** relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes, na forma do **artigo 7º, I, da Lei 9.613/98**, bem como dos **produtos ou proveitos**, com fulcro no artigo 91, II, "b", do Código Penal, devendo a decretação de perda recair, notadamente, sobre o apartamento localizado na Av. Lúcio Costa, nº 3.600, bloco 04, apto. nº 603, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, adquirido pelos **denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO e FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO** através de financiamento imobiliário amortizado com recursos provenientes dos crimes.

Também requer a fixação em favor do Estado do Rio de Janeiro do **valor mínimo de R$ 6.100.091,95** (seis milhões, cem mil, noventa e um reais e noventa e cinco centavos) para **reparação dos danos** decorrentes dos crimes de peculato ora imputados, de forma solidária entre os **denunciados FLÁVIO NANTES BOLSONARO, FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ e MIGUEL ÂNGELO BRAGA GRILLO** e proporcionalmente aos prejuízos causados

[383] Crime de **apropriação indébita** do valor pertinente à venda de imóvel localizado em Copacabana em 27 de novembro de 2012 que não foi repassado ao lesado CHARLES ANTHONY ELDERING.

pelos demais coautores dos crimes.

Para deporem sobre os fatos acima narrados postula o autor da ação penal a notificação/requisição das seguintes **TESTEMUNHAS/INFORMANTES**:

1) **Dr.ª CÍNTYA LINS DE SOUZA** (fls. 765/768) [redacted]
2) **FÁBIO GUERRA** (fls. 1.375/1.380) [redacted]
3) **JORDANA VINAGRE FARIAS GUERRA** (esposa de FÁBIO GUERRA) [redacted]
4) **SIDNEY BRAZ** (corretor de imóveis) [redacted]
5) **ORLANDO TRANCOSO DE ABREU** (ex-gerente da Patrimóvel S/A) [redacted]
6) **DAVID MACEDO NETO** (fls. 1.573/1.576) [redacted]
7) **DIEGO SODRÉ DE CASTRO AMBRÓSIO (PMERJ)** [redacted]
8) **FAUSTO ANTUNES PAES** [redacted]

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2020.

RICARDO RIBEIRO MARTINS
Subprocurador-Geral de Justiça
de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos